

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จ้างบำรุงรักษาระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง (Civil)

๑. ความเป็นมา

กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมี ๔ ระบบงานประกอบด้วย ๑) ระบบงานทางละเมิด เป็นระบบงานกลางสำหรับรวบรวมข้อมูลสถิติความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แยกตามเหตุแห่งความเสียหาย ได้แก่ ทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย เพลิงไหม้ อุบัติเหตุ และเหตุอื่น ๆ ๒) ระบบงานทางแพ่ง เป็นระบบงานกลางสำหรับรวบรวมข้อมูลคดีที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐ โดยเมื่อหน่วยงานภาครัฐมีข้อพิพาทหรือคดีความกับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลคู่สัญญาในเรื่องทางแพ่ง หน่วยงานภาครัฐจะบันทึกข้อมูลในระบบงานทางแพ่ง บันทึกข้อมูลคดี ทุนทรัพย์ในชั้นศาล จนกระทั่งศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองมีคำพิพากษาให้ทางราชการเป็นฝ่ายแพ้หรือชนะคดี ๓) ระบบงานลาศึกษา เป็นระบบงานกลางสำหรับรวบรวมข้อมูลข้าราชการรับทุนหรือลาศึกษา โดยส่วนราชการที่เป็นคู่สัญญาจะเริ่มบันทึกข้อมูลในระบบ ตั้งแต่เมื่อมีการทำสัญญาลาศึกษาหรือรับทุน การผิดสัญญา การผ่อนผันการชดใช้ทุน การดำเนินคดี และการชดใช้ทุนเนื่องจากผิดสัญญาหรือชดใช้ตามคำพิพากษา โดยจะบันทึกข้อมูลการชดใช้หนี้ดังกล่าวในระบบฐานลูกหนี้ต่อไป ๔) ระบบฐานลูกหนี้ เป็นระบบงานที่ต่อเนื่องจากระบบงานตาม ข้อ ๑ - ๓ โดยเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนของระบบงานทางละเมิด ระบบงานทางแพ่ง หรือระบบงานลาศึกษาแล้วเกิดมีลูกหนี้ จะมีการถ่ายโอนหรือเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลลูกหนี้ โดยมีการคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระ กำหนดอายุความใช้สิทธิเรียกร้องระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง จึงมีความจำเป็นต้องบำรุงรักษา เพื่อให้ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์

ผู้รับจ้างจะต้องทำการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง (เอกสารแนบ ๑) โดยต้องดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตรวจสอบการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และ และจะต้องแจ้งผลการปฏิบัติงานในการบำรุงรักษาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างต่อเนื่องและเป็นปกติ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลาของสัญญาจ้างฯ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

..... ประธานกรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการและเลขานุการ

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เฉพาะเจาะจงดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมบัญชีกลางหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการคัดเลือกในครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๓.๑๐.๑ การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๐.๒ งานซื้อหรือจ้าง และงานก่อสร้าง

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓.๑๐.๓ การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

หากผู้เข้าร่วมค้ารายใดได้รับหนังสือเชิญชวนจากหน่วยงานของรัฐแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๑) สามารถดำเนินการยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๑๓ ผู้ยื่นเสนอจะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรม กรณีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๓.๑๔ ผู้ยื่นเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๓.๑๔.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้าย ก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๓.๑๔.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีรายการงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศซึ่งยังไม่มีรายการงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

ทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

ทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

ทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

ทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

ทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๒๐๐ ล้านบาท

๓.๑๔.๓ สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่าประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๓.๑๔.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมียกเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมียกเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๓.๑๔.๕ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๓.๑๔.๒ ข้อ ๓.๑๔.๓ และข้อ ๓.๑๔.๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่หนังสือเชิญชวนและเอกสารจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓.๑๔.๖ กรณีตามข้อ ๓.๑๔.๑ - ข้อ ๓.๑๔.๕ ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ

(๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค)

แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๕) การซื้ออสังหาริมทรัพย์และการเช่าอสังหาริมทรัพย์

(๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงาน ขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๔. ขอบเขตของงาน

๔.๑ การดูแลและบำรุงรักษาทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware)

ระบบคอมพิวเตอร์ (HARDWARE) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และรวมถึงอุปกรณ์ ที่ใช้งานอยู่ภายในตู้ Rack ทั้งหมดของระบบงานคอมพิวเตอร์ในโครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง โดยแบ่งการบำรุงรักษาฯ เป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้

๔.๑.๑ การบำรุงรักษาแบบ Corrective Maintenance (CM)

๑) การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แบบไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน เป็นการให้บริการซ่อมแซมระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกิดการชำรุดเสียหายขึ้น เพราะสาเหตุอันใดก็ตาม กรมบัญชีกลางสามารถเรียกเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างมาให้บริการได้เมื่อต้องการ พร้อมทั้งรายงานผลการบำรุงรักษาเพื่อให้กรมฯ ทราบแนวโน้มของปัญหา และความเสียหายของอุปกรณ์ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเสนอแนะวิธีการที่จะป้องกันปัญหาดังกล่าว

๒) ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างหรือเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคผู้มีความรู้ความชำนาญ มาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องใช้การไม่ได้ตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีดังเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากกรมบัญชีกลางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๓) กำหนดเวลาในการให้บริการบำรุงรักษา หากผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด ผู้รับจ้างต้องเสียค่าปรับในอัตราชั่วโมงละ ๓,๐๐๐ บาทเศษของชั่วโมง นับเป็นหนึ่งชั่วโมง คุณด้วยค่าตัวถ่วงของอุปกรณ์ที่ขัดข้อง

๔) การกำหนดระยะเวลาสำหรับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขัดข้อง

ผู้ว่าจ้างยินยอมให้มีเวลาที่ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องรวมของแต่ละระบบตาม เกณฑ์การคำนวณนับไม่เกินเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ๑ ของเวลาใช้งานทั้งหมดของระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์แต่ละระบบภายในเดือนนั้น ๆ

เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคแรกให้เป็นไป ดังนี้

- กรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วยให้นับเวลาขัดข้อง ของหน่วยที่มีตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว

- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ แตกต่างกัน เวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์หน่วยนั้นคูณด้วย ตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่าง ๆ ตามเอกสารแนบ ๑

๕) ในแต่ละเดือนหากระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของแต่ละระบบตาม เอกสารแนบ ๑ ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้เกินจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๔.๑.๑ (๔) ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้าง ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ้างบริการตามสัญญา คุณด้วยค่าตัวถ่วง ของแต่ละอุปกรณ์ที่ขัดข้องจนกว่าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา และหากผู้ว่าจ้างต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่อื่นประมวลผล ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายในการประมวลผลทั้งสิ้นแทนผู้ว่าจ้างอีกด้วย

๖) ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม หรือจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ และสามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่าของเดิมมาทดแทนกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๑๒ ชั่วโมง และใช้ทดแทนจนกว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่เข้ามาซ่อมแซมแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขหรือไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติทัดเทียมกันหรือดีกว่ามาเปลี่ยนให้ใช้งานได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างยินยอมให้คิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง (เศษของชั่วโมงให้นับเป็น ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมง) ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ้างบำรุงรักษา (รายงวด) ตามสัญญา นับจากเวลาที่ครบกำหนดจนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างได้เริ่มการซ่อมแซมแก้ไข หรือจนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขแล้วเสร็จแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกซ่อมแซมแก้ไขแทนผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

๗) การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ หรือส่วนประกอบที่ติดตั้งเพิ่มเติมภายหลังที่สัญญานี้มีผลบังคับ

๔.๑.๒ การบำรุงรักษาแบบ Preventive Maintenance (PM)

๑) การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แบบกำหนดเวลาที่แน่นอน โดยผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบสถานะของระบบคอมพิวเตอร์ ๓ เดือน/ครั้ง การบำรุงรักษาเพื่อป้องกันระบบคอมพิวเตอร์เกิดการชำรุด เสียหาย และต้องทำการบำรุงรักษาและหรือซ่อมแซม แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ทุกรายการตามสัญญานี้ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีพร้อมทั้งรายงานผลการบำรุงรักษา เพื่อให้กรมบัญชีกลางทราบแนวโน้มของปัญหาและความเสียหายของอุปกรณ์ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเสนอแนะวิธีการที่จะป้องกันปัญหาดังกล่าว

การทำ PM ต้องทำอย่างน้อย ดังนี้

- ทำการตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่อง เช่น การตรวจสอบการใช้งานเนื้อที่ของ Hard disk , ทำการเช็คการใช้งานหน่วยประมวลผลกลาง เป็นต้น

- ทำการดูฝุ่นที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรวมทั้งอุปกรณ์ทั้งหมด เช่น จอ (Monitor) เมาส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์สำรองข้อมูล เป็นต้น

- ทำการเช็คเครื่องด้วยน้ำยาทำความสะอาดตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรวมทั้งอุปกรณ์ทั้งหมด เช่น จอ (Monitor) เมาส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์สำรองข้อมูล เป็นต้น

- ต้องทำรายงานผลหลังจากทำการ PM ทุกครั้งให้กับผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมบัญชีกลางเอง

๒) การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซม แก้ไข และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่จำเป็นทุกประการ เพื่อให้ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากกรมบัญชีกลางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และมีเวลาระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องรวมตามเกณฑ์การคำนวณนับไม่เกินเดือนละ ๒๔ ชั่วโมง หรือร้อยละ ๑๐ ของเวลาใช้งานทั้งหมดของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ของเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน

เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์ ตามวรรคแรกให้เป็นไปดังนี้

- กรณีที่คอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มีตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว

- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน เวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์หน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วง ซึ่งมีค่าต่าง ๆ ตามเอกสารแนบ ๑

๓) ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ภายในตู้ Rack ของระบบงานในโครงการทั้งหมด เช่น รางไฟฟ้า หัวสาย UTP พัดลม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากกรมบัญชีกลางเพิ่มเติมอีกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๔) ผู้รับจ้างต้องจัดทำสถิติเกอร์โดยจะต้องประกอบไปด้วย เลขที่สัญญาจ้าง ชื่อโครงการ วันสิ้นสุด สัญญาจ้าง และอื่น ๆ ตามที่กรมบัญชีกลางร้องขอ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากกรมฯ เพิ่มเติมอีกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๔.๒ การดูแลและบำรุงรักษา Software (OS และ Database)

๔.๒.๑ ผู้รับจ้างต้องดูแลและบำรุงรักษา Software ที่ใช้งานอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานของโครงการฯ ทั้งหมดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี โดยต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญและชำนาญดูแลและบำรุงรักษา Software ดังกล่าว ในกรณีที่ซอฟต์แวร์ขัดข้องใช้การไม่ได้ตามปกติ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากกรมบัญชีกลางเพิ่มเติมอีกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในลักษณะ License Fee ที่เป็นการเพิ่มเติม Software ในลักษณะการ Upgrade หรือเปลี่ยนแปลง Release Version ใหม่

๔.๒.๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตรวจสอบ ดูแลการทำงานของระบบฐานข้อมูล (Database) พร้อมทั้งปรับค่า (Performance Tuning) ของระบบฐานข้อมูลให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การทำ Reorganization รวมถึงการกำหนด Index ให้กับตารางและการปรับปรุงระบบงานเพื่อให้ระบบงานทำงานได้รวดเร็วขึ้นพร้อมทั้งจัดทำรายงาน การทำ Performance Tuning ก่อนและหลังการทำ Tuning ส่งมอบให้กรมบัญชีกลาง

๔.๒.๓ การ Monitor, Check List

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ Check list ทั้ง Hardware และ Software ที่ใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานของโครงการฯ ทั้งหมดพร้อมจัดทำรายงาน โดยใช้ Software ที่กรมบัญชีกลางมีอยู่หรือบริษัทฯ จัดหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากกรมบัญชีกลางเพิ่มเติมอีกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น โดยจะต้องส่งแผนการตรวจสอบเสนอต่อกรมบัญชีกลางก่อนดำเนินการ Check List รายเดือนอย่างน้อย ดังนี้

- ๑) ตรวจสอบ CPU ที่ใช้งาน
- ๒) ตรวจสอบ Memory ที่ใช้งาน
- ๓) ตรวจสอบเนื้อที่ของ Disk ที่ใช้งาน
- ๔) Log Error ที่ขัดข้อง และการแก้ไขปัญหา
- ๕) บทสรุปโดยรวม

๔.๒.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผน และขั้นตอนการดำเนินการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลของระบบงานของโครงการฯ ทั้งหมดตามสัญญาจ้างนี้ ส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ และรอบความถี่ของการ Backup และการนำ Tape Backup หรืออุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบ

อื่น ๆ ออกไปเก็บตามสถานที่ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากกรมบัญชีกลางเพิ่มเติมอีกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น โดยจะต้องมีรายละเอียดของการ Backup ดังนี้

๑) การสำรองข้อมูลในระบบฐานข้อมูลรายวัน (Daily Backup) เป็นการสำรองเฉพาะส่วนข้อมูล (Data) โดยผู้รับจ้างจะต้อง Set Automatic Backup ให้ Backup ทุกวันในช่วงตอนเย็น และระบุชื่อ วันที่ที่ Tape Backup หรืออุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบอื่น ๆ ให้ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

๒) การสำรองระบบงานและระบบฐานข้อมูลรายเดือน (Monthly Backup) เป็นการสำรองทั้งส่วนของข้อมูล (Data) ระบบงาน (Application) และระบบ (System) โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการ Backup ทุกเย็นวันสุดท้ายของเดือนและระบุวันสุดท้ายของเดือนที่ Tape Backup หรืออุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบอื่น ๆ ให้ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

๔.๒.๕ ผู้รับจ้างต้องส่ง Tape Backup หรืออุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบอื่น ๆ พร้อมทั้งสรุปรายงานการ Backup ให้เจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบัญชีกลางทุกเดือน และมีการนำ Tape Backup หรืออุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบอื่น ๆ ออกไปเก็บตามสถานที่ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๔.๒.๖ กรณีเกิดข้อขัดข้องกับระบบฐานข้อมูลและมีความจำเป็นต้องทำการกู้คืนข้อมูล หรือแก้ไขใด ๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องดำเนินการกู้คืนข้อมูลโดยวิธีการ Recovery หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม และหากมีเหตุการณ์ที่จะต้องทำการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบต่อระบบฐานข้อมูลและ/หรือข้อมูล ผู้รับจ้างต้องขอความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลางก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ โดยจะต้องดำเนินการแก้ไขระบบงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้โดยเร็วที่สุด

๔.๒.๗ กรณีเกิดข้อขัดข้องและไม่มีการ Backup ผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ซึ่งระยะเวลาระบบ Backup ขัดข้องรวมไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเวลาใช้งานทั้งหมด

๔.๒.๘ ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานสรุปผลการสำรองข้อมูลประจำเดือนให้แก่กรมบัญชีกลาง

๔.๓ การดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

๔.๓.๑ หากระบบงานตรวจพบช่องโหว่ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด เช่น การปรับแก้โปรแกรม Patch หรือการหามาตรการควบคุม

๔.๓.๒ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามเอกสารสรุปรายละเอียดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้ให้บริการภายนอก (Information Security Policy for Supplier) อย่างเคร่งครัด

๔.๓.๓ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการไม่เปิดเผยความลับ รวมทั้งเงื่อนไขอื่นหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไม่เปิดเผยความลับของข้อมูลสำคัญของกรมบัญชีกลาง

๔.๓.๔ ข้อมูลและสื่อบันทึกข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในลำดับชั้นความลับขึ้นไป ห้ามมิให้นำออกไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลางโดยเด็ดขาด

๔.๔ ระยะเวลาของการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลบำรุงรักษาตามสัญญาจ้างฯ ดังนี้

๔.๔.๑ Preventive Maintenance ดำเนินการบำรุงรักษาตามรอบที่กรมบัญชีกลางกำหนด เป็นระยะเวลาตลอดอายุสัญญาจ้างฯ ต้องดำเนินการในวันและเวลาราชการวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

๔.๔.๒ Corrective Maintenance กรณีที่ได้รับแจ้งปัญหาจะต้องเข้ามาดำเนินการภายใน ๓ ชั่วโมง (ทำการ) โดยผู้รับจ้างต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้งปัญหา เว้นแต่ เป็นการแก้ไขปัญหาต่อเนื่อง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่องาน กรมบัญชีกลาง

๔.๕ การให้บริการศูนย์รับแจ้งปัญหา (Support Desk)

บริษัทผู้รับจ้างต้องมีศูนย์รับแจ้งปัญหา (Support Desk) โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งประสบการณ์เพื่อรับแจ้งปัญหา และดำเนินการแก้ไขปัญหา พิจารณาความเหมาะสม ของการแก้ไขปัญหที่รับแจ้ง พร้อมการติดตามปัญหาที่เกี่ยวข้อง และจะต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกับ เจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางทุกครั้งตามที่กรมฯ ร้องขอ ตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างฯ ทั้งนี้กรมฯ จะเป็น ผู้จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ให้ตามความจำเป็นของงาน

๕) กำหนดเวลาส่งมอบงาน

งวดงานที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ส่งมอบรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง จำนวน ๔ ชุด

งวดงานที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ส่งมอบรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง จำนวน ๔ ชุด

งวดงานที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ส่งมอบรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง จำนวน ๔ ชุด

งวดงานที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ส่งมอบรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง จำนวน ๔ ชุด

งวดงานที่ ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ส่งมอบรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง จำนวน ๔ ชุด

งวดงานที่ ๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ส่งมอบรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง จำนวน ๔ ชุด

งวดงานที่ ๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ส่งมอบรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง จำนวน ๔ ชุด

งวดงานที่ ๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ส่งมอบรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง จำนวน ๔ ชุด

งวดงานที่ ๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ส่งมอบรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง จำนวน ๔ ชุด

งวดงานที่ ๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ส่งมอบรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง จำนวน ๔ ชุด

งวดงานที่ ๑๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ส่งมอบรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง จำนวน ๔ ชุด

งวดงานที่ ๑๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ส่งมอบรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง จำนวน ๔ ชุด

๖) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗) วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณโครงการ ๑,๓๙๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นวงเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วยแล้ว

๘) งวดงานและการจ่ายเงิน

กรมบัญชีกลางจะชำระเงินหลังจากที่ผู้รับจ้างดำเนินงาน และแจ้งหนังสือส่งมอบงานพร้อมเอกสารรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาระบบฯ ตามสัญญาจ้างให้กับกรมบัญชีกลาง และกรมบัญชีกลางดำเนินการตรวจรับแล้วว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อยแล้วโดยจะชำระเงิน จำนวน ๑๒ งวดงาน ดังนี้

- งวดที่ ๑ ชำระเงิน ๕ % ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานที่ ๑
- งวดที่ ๒ ชำระเงิน ๕ % ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานที่ ๒
- งวดที่ ๓ ชำระเงิน ๑๕ % ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานที่ ๓
- งวดที่ ๔ ชำระเงิน ๕ % ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานที่ ๔
- งวดที่ ๕ ชำระเงิน ๕ % ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานที่ ๕
- งวดที่ ๖ ชำระเงิน ๑๕ % ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานที่ ๖
- งวดที่ ๗ ชำระเงิน ๕ % ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานที่ ๗
- งวดที่ ๘ ชำระเงิน ๕ % ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานที่ ๘
- งวดที่ ๙ ชำระเงิน ๑๕ % ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานที่ ๙
- งวดที่ ๑๐ ชำระเงิน ๕ % ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานที่ ๑๐
- งวดที่ ๑๑ ชำระเงิน ๕ % ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานที่ ๑๑
- งวดที่ ๑๒ ชำระเงิน ๑๕ % ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานที่ ๑๒

๙) อัตราค่าปรับ

๙.๑ เมื่อครบกำหนดส่งมอบงานตามที่กำหนด หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ส่งมอบงานตามงวดงานที่กำหนดให้แก่กรมบัญชีกลาง หรือส่งมอบได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องชำระค่าปรับให้กรมบัญชีกลางเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของมูลค่าตามสัญญา

๙.๒ ในกรณีที่มิค่าปรับเกิดขึ้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องชำระค่าปรับให้กรมบัญชีกลางภายใน ๗ วันนับแต่วันที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

๙.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ชำระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาดังกล่าว กรมบัญชีกลางมีสิทธิหักเงินค่าปรับจากเงินประกันสัญญาหรือเรียกจากธนาคารผู้ค้ำประกันได้ทันที

๑๐) ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๐.๑ รับประกันการทำงานของระบบตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๐.๒ ผู้รับจ้างต้องเฝ้าระวัง ดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๑๐.๓ ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงคู่มือระบบงานคอมพิวเตอร์ (System Document) เป็น Version ล่าสุดในรูปแบบ Hard Copy จำนวน ๑ ชุด พร้อม File ในรูปแบบ PDF และไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ บรรจุในสื่อบันทึกข้อมูลแบบ USB Flash Drive จำนวน ๓ ชุด และส่งมอบ Source Code ชุดล่าสุด บรรจุในสื่อบันทึกข้อมูลแบบ USB Flash Drive อย่างน้อย ๑ ชุด ให้กรมบัญชีกลางภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา

๑๑) หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

หมายเหตุ : การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากสำนักงานงบประมาณแล้ว และกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว กรมบัญชีกลางสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ขอบเขตการบำรุงรักษา Hardware / Software ระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง

ลำดับ	ชื่อรายการ	ยี่ห้อ/รุ่น	จำนวน	คาบในการบำรุงรักษา	ตัวถ่วงของระบบคอมพิวเตอร์
๑	IBM Power ๗๕๐ Express	IBM MT ๘๒๓๓-E๘B sn.๐๖C๑๐CP	๑	๓ เดือน/ครั้ง	๑
๒	Storage IBM Storwize V๗๐๐๐	IBM MT ๒๐๗๖-๑๒๔ sn.๗๘๐๐๕๙	๑	๓ เดือน/ครั้ง	๑
๓	ซอฟต์แวร์ Database Server	IBM DB๒ Enterprise Server Edition	๑	ทุกครั้งเมื่อเกิดปัญหา	๑

กำหนดให้ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขัดข้องได้ไม่เกินเดือนละ ๒๔ ชั่วโมง

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ